

1500336-28.2019.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2032899/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 3474479 - DEL.POL.SERRA AZUL, 55/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2032899 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500336-28.2019.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500336-28.2019.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2032899/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 3474479 - DEL.POL.SERRA AZUL, 55/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2032899 - DEL.POL.SERRA AZUL, 55/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2032899/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PRISCILA CRISTINA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

PRISCILA CRISTINA DE SOUZA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que 03/02/2019 a acusada tentou ingressar na penitenciária de Serra Azul trazendo drogas consigo, para fins de tráfico.

O laudo pericial de fls. 37-39 constatou a presença de maconha e cocaína nas substâncias apreendidas com a acusada.

Citado, a acusada apresentou defesa prévia, indicando rol de testemunhas.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova

oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 37-39, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com a acusada.

A autoria é igualmente incontestada.

A testemunha Simone Andrea dos Santos afirmou que estava fazendo procedimento de revista normal, e quando a acusada passou pelo scanner houve uma imagem diferente. Ela passou novamente e persistiu a imagem. A acusada negou estar com qualquer coisa. Ela foi encaminhada para o médico, que retirou um invólucro de seu corpo, contendo cocaína. Ela teria ido ao local visitar seu amásio. Não tem conhecimento se há pessoas do lado de fora da penitenciária que oferecem drogas para as pessoas.

A testemunha Vania Preolato de Oliveira disse que estava fazendo procedimento normal de revista na scanner. Constatou uma imagem de algo indefinido na cintura da acusada. Passados 10 ou 15 minutos, passaram novamente e a imagem surgiu. Ela aceitou ir a uma unidade de saúde; o médico fez exames e retirou o invólucro. Havia uma substância branca, semelhante à cocaína. A acusada sempre negou que estaria com um invólucro, até passar pelo médico.

Em seu interrogatório, a acusada confessou a prática do delito. Disse que estava com a droga no invólucro, junto ao seu corpo. Disse que encontrou uma mulher na porta da unidade, que lhe ofereceu o invólucro. Disse não saber qual droga havia nele, apenas que havia drogas, e que iria entregar para o marido dessa mulher, em troca de uma quantia.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena em seu mínimo legal, ante a pequena quantidade de droga apreendida, e sua lesividade. Além disso, a acusada é primária e possui bons antecedentes. Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Na segunda etapa mantenho a pena acima aplicada, ante a ausência de circunstâncias agravantes, e o fato da confissão não poder reduzir a pena aquém de seu mínimo legal.

Na terceira etapa, primeiro aumento a pena em 1/6, em razão do crime ter sido praticado nas dependências de uma penitenciária; posteriormente, reduzo a pena em 2/3, nos termos do art. 33§ 4º, tendo em vista que a acusada é primária, possui bons antecedentes, e não há qualquer indicativo de que ele se dedique a atividade criminosas ou integre organização criminosa. A pequena quantidade de droga apreendida corrobora com tal asserção. Em razão disso, fixo a pena final em 1 ano e 11 meses de reclusão, e 194 dias multa.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, em razão da quantidade de pena aplicada, da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Com o reconhecimento do caráter não hediondo do tráfico privilegiado, feito pelo Supremo Tribunal Federal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo

da pena, e prestação pecuniária, que fixo em um salário mínimo. A entidade beneficiária dos serviços será indicada pelo juízo da execução penal.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno PRISCILA CRISTINA DE SOUZA como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 194 dias multa, no valor mínimo unitário, penas essas substituídas por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo, a serem fixadas pelo juízo da execução criminal.

Concedo à acusada o direito a recorrer em liberdade.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA